

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5068991-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MATEUS CARNEIRO DEISTER

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FIES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5068991-31.2024.4.02.5101

510014461341 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5068991-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MATEUS CARNEIRO DEISTER

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência em face de decisão do Juízo *a quo*, prolatada nos autos originários (5002322-78.2024.4.02.5106), que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora objetiva a revisão dos juros do contrato de financiamento estudantil (FIES).

No caso, sustenta a recorrente que após ter concluído o curso e transcorrido o prazo de carência (18 meses), iniciou-se a fase de amortização do financiamento. O pagamento da primeira parcela a ser paga foi no valor de R\$ 582,10 (quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos), com o vencimento para todo o dia 10 de cada mês. Alega que, apesar de ter se formado em Engenharia de Produção, vem enfrentando dificuldades financeiras em decorrência da dívida adquirida advinda do financiamento em tela.

Em suas razões recursais, aduz que *"a retroatividade da norma mais benéfica é aplicável a situações em que surgir norma posterior que seja mais benéfica ao cidadão do que a anterior, neste caso, deve ocorrer a retroatividade da norma mais benéfica para que alcance fatos pretéritos, ou seja, que antes eram regidos pela norma anterior"*. Requer, portanto, que o contrato de crédito estudantil pactuado seja enquadrado nos moldes dos novos contratos do FIES de 2019, COM JUROS ZERO e redução do valor das parcelas, de acordo com as condições financeiras atuais da autora.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

Contrarrazões no evento 9.

Agravo interno no evento 13 reforçando os termos da inicial,

VOTO

No caso em tela, afirma a recorrente, em síntese, ter celebrado contrato de financiamento estudantil em 2014 para cursar Engenharia de Produção, e que, após a conclusão do curso e início da fase de amortização do FIES, vem enfrentando dificuldades, haja vista a incidência de juros abusivos sobre o saldo devedor.

Aduz que a Resolução BACEN nº 3.842 de 2010 prevê taxa de juros do FIES de 3,4% ao ano e que, posteriormente, com o advento da Portaria nº 2.016, de 21 de novembro de 2019, surgiu o “novo FIES” que trouxe a redução dos juros do FIES para zero, ou seja, isentou os usuários ao pagamento dos juros relativos à contratação do financiamento estudantil. Ao caso, portanto, é nítida a necessidade de aplicação da Portaria nº 2.016 de 2019 aos estudantes que já eram usuários do referido financiamento no momento da vigência da nova norma, pois do contrário estaria contrariando o princípio da isonomia, que preza pela aplicação do tratamento igualitário a todos. Alega, ainda, abusividade da cláusula sétima, presente no referido contrato:

CLÁUSULA SÉTIMA - DA TAXA DE JUROS INCIDENTE SOBRE O SALDO DEVEDOR - Sobre o saldo devedor apurado e debitado mensalmente incidirá a taxa efetiva de juros de 3,4% (tres inteiros e quatro decimos por cento) ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,279% (duzentos e setenta e nove milésimos por cento) ao mês.

Fonte: Contrato do FIES, pág. 04.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, são eles: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

In casu, em juízo perfunctório, típico das medidas de urgência, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, haja vista que a Resolução do BACEN, citada pela recorrente, foi revogada pela Resolução nº 4.974/2021 que expressamente previu as seguintes taxas de juros para os contratos FIES:

Art. 1º A taxa efetiva de juros para os contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de que trata o art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, é:

I - de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano), para contratos celebrados de 1999 a junho de 2015; e

II - de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano), para contratos celebrados de julho de 2015 a dezembro de 2017.

Logo, como o contrato da autora fora celebrado em fevereiro de 2014, a cláusula sétima do contrato não se mostra, *a priori*, abusiva.

Assim, faz-se necessária maior dilação probatória e a garantia do devido contraditório aos Réus, além da análise na íntegra do contrato FIES, devendo ser prestigiada a decisão do juízo *a quo* que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.